试论以上海自贸试验区为契机推动浦东新区政府职能转变

纪慰华

[摘要] 上海自贸试验区是打造中国经济“升级版”，积极探索经济和社会全面改革的“试验田”，以政府职能转变为核心的行政体制改革也由此上升为国家战略。上海自贸区挂牌成立以来，已陆续推出了工商登记、负面清单管理、海关监管模式创新等一系列切实转变政府职能的新举措，有力推动了经济转型发展和功能提升，也实现了浦东“先行先试”，为其他地区提供经验借鉴的目标。因此，浦东新区应充分发挥紧邻自贸区的地缘优势，以自贸试验区功能建设和制度创新为契机，从探索大区域管理模式下的政府职能转变，提升浦东政府公共服务效率和服务质量，推动金融、贸易等管理体制创新，打造国际人才高地，建立和完善社会信用体系，以及改革推进机制新突破等方面，加快推进自身的行政体制改革，打造浦东经济“升级版”。

[关键词] 上海自贸试验区；政府职能转变；浦东新区
[中图分类号] F741.2 [文献标识码] A [文章编号] 1006—012X（2015）—01—0080（05）

[作者] 纪慰华，助理研究员，博士，上海市浦东新区改革与发展研究院，上海 200127

目前，我国经济、社会的全面发展已进入关键时期，改革也进入了深水区，以政府职能转变为核心的行政体制改革更是进入了攻坚阶段。作为浦东综合配套改革的三大重点任务之一，政府职能转变已取得了诸多重大突破。浦东已成为全国行政结构最精简、行政效率最高的地区之一。但未来的改革也面临更大的艰巨性和复杂性，需要花费更大的气力。上海自贸试验区不仅是中国对外开放经济，打造中国经济升级版的试验区，更是探索以政府职能转变为核心的行政体制改革的试验区。可以说，上海自贸试验区的设立，对外开放是手段，对内改革才是真正目的，尤其是将地方政府职能转变提升到国家战略的高度，这对于未来中国经济增长以及体制改革的意义将更加深远。也为浦东实现以处理好政府和市场的关系为核心，加快推进金融、财税、科技等全面的改革，把改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加起来，打造浦东经济“升级版”提供了新的体制保障。

一、以政府职能转变为核心推动行政体制改革已成为社会普遍共识

深化行政体制改革的核心和关键是转变政府职能已得到了社会各界的高度认可，并成为普遍共识。政府职能转变就是要不断减少政府行政管制，持续释放制度的红利；要使政府真正成为人们满意的公共服务型政府，成为良好发展环境的创造者、优质公共服务的提供者、社会公平正义的维护者。

自党的十四大提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用这一重大理论后，迄今20多年来，我国经济体制改革和对外开放，始终是围绕着正确认识与处理政府和市场的关系这一核心问题展开的。尤其是党的十八大后，以转变政府职能为核心的系统化的全面改革已强有力地展开和实施。2013年4月和5月，国务院两次召开常务会议，取消和

中国知网 https://www.cnki.net

下放了 133 项行政审批事项。其中，取消的有 107 项，超过 80%，目的就是要尽快降低市场准入门槛，从体制机制上给市场主体松绑，进一步激发企业和个人创业的积极性。[1]

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“市场在资源配置中的决定性作用”，更体现了党对政府和市场关系的认识也在不断深化。市场决定性作用就是让价值规律、竞争和供求规律在资源配置中起决定性作用。[2] 李克强总理在“地方政府职能转变和机构改革工作电视电话会议上”再次强调，“做好政府改革这篇大文章，更多释放市场活力，更好服务人民群众”；也明确了地方政府职能转变的重点，就是要“接”好中央下放的审批事项，把地方本级该“放”的权力切实下放，把该“管”的管好、管到位。[3]

二、浦东政府职能转变已取得的阶段性成果

在上海自贸试验区设立以前，政府职能转变、建设公共服务型政府就已是浦东综合配套改革的三大任务之一。2013 年是第三轮浦东综合配套改革的最后一年，在一些重要领域和关键环节都已率先取得了重大突破，有力推动了经济转型发展和功能提升，也实现了浦东“先行先试”，为其他地区提供经验借鉴的目标。

首先，两区合并后，按照精简、统一、效能的原则，浦东积极探索了大区域行政管理体制，顺利完成了南汇划入浦东后的政府机构改革。同时，坚持和深化“小政府、大服务”的探索实践，政府职能部门缩减到 16 个，其中，区委设工作部门 7 个，区政府设工作部门 9 个；每万人行政编制数 4.9 个，不到全市平均水平的 1/2。[4]

其次，围绕简化审批程序、优化审批流程、提高为企业服务的质量和效率方面，浦东先后推动实施了六轮行政审批制度改革，在“招商、安商、稳商、亲商”各个环节努力完善企业办事服务体系等。通过压缩时限、精简环节、优化流程等方式，目前已对 83.9% 的审批事项进行了调整，改革后新区行政审批事项从 2005 年的 724 项减少到 242 项，是全国最少的地区之一；平均审批时限从法定的 22 个工作日压缩到承诺的 8.4 个工作日；企业设立平均办理时间也由 11 个工作日缩短到 4.5 个工作日。[5] 2012 年，浦东还在全国率先以电子化方式开展行政审批标准化改革，推进“一库两系统”（行政审批事项库，行政审批管理系统、行政审批职能导航系统）建设，所有行政审批项目从设立到运行实现透明化管理。[6] 此外，浦东还取消和停止征收了 252 项收费项目。

三、上海自贸试验区的内涵及推进政府职能转变的核心

1. 上海自贸试验区的独特内涵

上海自贸试验区作为中国未来加大经济对外开放的重要“试验田”，较国际普遍意义上的自贸园区有更深层次的内涵，更具有国家层面、改革先锋的新使命。

（1）是服务业，不是制造业

上海自贸试验区在功能上超越了传统自由贸易园区。上海自贸试验区不仅要实现货物贸易便利化，更重要的是加快贸易转型升级的进程，在自贸试验区内集聚国际最尖端和高端的服务业形式，积极实现服务贸易业态模式和投资功能的尝试和创新。

（2）是试验区，不是经济特区

上海自贸试验区的试验意义远大于经济意义，其背后体现的是中国为参与新国际分工而欲建立新型经济制度的核心。自贸试验区的重要目的之一就是推动中国主动顺应全球化经济治理新格局和对接国际贸易投资新规则的重要举措，在符合国际化、法制化和市场化的前提下，推动服务贸易领域、境内外投资和行政管理领域制度创新，并率先形成“可操作、可复制、可推广”的经验，成熟一批，就向全国进行推广一批。

（3）是制度创新，不是政策洼地

上海自贸试验区能否实现对接国际贸易新规则和新制度的关键就在于投资管理制度、贸易监管制度、金融制度以及综合监管制度四个方面与国际惯例接轨。国际上成熟的自由贸易区已经建立起了完善的“三自由，一保障”的核心制度，即货物进出自由、投资自由、金融自由，且有法律法规保障。上海自贸试验区就是要营造国际化、法制化的营商环境，参与国际市场竞争，而不是营造一个政策洼地，与国内其他区域竞争。

2. 上海自贸试验区内推动政府职能转变的核心

上海自贸试验区的设立就是要“开放来倒逼改革”。自贸试验区总体《方案》中提出，“首要任务是加快政府职能转变、扩大投资领域的开放、推进贸易发展方式转变、深化金融领域的开放创新、完善法制领域的制度保障”。

中国知网 https://www.cnki.net

上海自贸试验区实施“负面清单”、企业备案制和“一线彻底放开、二线安全高效管住”的创新监管模式。因此，自贸试验区建设的最重要工作之一就是行政精简化和透明化，建立集中统一的市场监管体系，并进行地方立法试验和履行投资者权益保护功能，这既是实践“小政府”的全新的执政理念，也是理清市场和政府最优边界的最新尝试。其核心内涵：一是要放开约束，减少政府对资源配置的干预过多或干预不当，改变政府在经济发展中越位、错位、缺位的现象，由市场来决定企业能做什么和怎么做的问题；二是按照建设“国际水准的自贸区”的目标，积极探索实践国际准则，推动政府管理服务上新水平；三是推动政府以法制精神，出让审批权，注重事中和事后管理，集中精力做好监管、税收等服务性工作。

3. 上海自贸试验区的新举措

上海自贸试验区挂牌成立半年来，一系列切实转变政府职能的新举措已陆续推出。

(1) 搭建起“7 + 3”的管委会机构框架

按照精简原则和大部制改革思路，上海自贸试验区管委会实行了“7 + 3”的机构设置。这较原上海综保区管委会还减少了两个机构，也尽可能避免各部门职能交叉、多头管理，提高效率、降低成本，今后管委会还将争取通过立法将事权直接授予各部门。

(2) 区内企业注册实行“一口受理”

只要提交一份“投资者备案申请和承诺书”，在一个窗口就可以实现各个环节的内部流转，企业注册时间已从目前全国平均的 29 天缩短到 4 天。

(3) 实施与国际接轨的商事登记制度

上海自贸试验区内推进工商登记制度创新，试行了“先照后证”登记制、注册资本认缴登记制、企业备案制登记等。对外商投资试行准入前国民待遇，降低了中外合资企业注册的资本金限制、控股比例限制、法人认定资格限制及注册流程精简等。截至 2014 年 6 月底，自贸区累计新设企业 10445 家，其中外资企业 1245 家。2014 年上半年，自贸区内企业完成经营总收入 7400 亿元，实现工商税收 335 亿元。[7]

(4) 实行负面清单管理

负面清单管理就是对清单之外的领域按内外资一致的原则，将外商投资项目由核准制改为备案制。目前，上海自贸试验区 2014 版负面清单已发布，包括了 139 条特别管理措施，比 2013 版减少了 51 条，其中，限制性措施 110 条，禁止性措施 29 条。[8]

(5) 积极推进海关监管模式创新

继 2013 年海关实行货物入区实施“先进区、后报关”、“一次申报、一次查验、一次放行”模式后，2014 年 4 月和 5 月自贸区海关又相继推出了 19 项“可复制、可推广”的监管服务制度创新，包括“批次进出，集中申报”、“企业注册登记改革”、“推进海关‘经认证的经营者’互认”等。其中，“先进区、后报关”是最受自贸区企业青睐的创新制度之一。2014 年 1 ~ 4 月，自贸区共办理“先进区、后报关”业务 1109 起，货值 2. 6 亿美元。区内企业反映，货物通关时间平均缩短 2 ~ 3 天，节约物流成本 10% 左右。[9]

(6) 搭建企业信息共享基础数据库

为了构建与国际接轨的商事制度环境，上海自贸试验区内尝试以最快的速度搭建了企业信息平台，为投资管理和综合监管制度创新提供支撑。信息库将覆盖整个自贸试验区内企业的基本信息、运营信息、信用信息等，以规范企业诚信经营行为，并鼓励行业协会等社会力量参与评判和管理。

四、以上海自贸试验区为契机推动浦东新区政府职能转变的对策建议

1. 借鉴自贸试验区政府行政体制改革，探索浦东大区域下的政府职能转变

上海自贸试验区最重要的改革内容之一就是化繁为简，建设行政管理层级，提供一条整合质检工商海关等所有行政管理职能于一个机构的有效路径，甚至将分散在一行三会的金融监管也并在一个金融局下，从而实现真正意义上的大部制改革。浦东在两区合并后，空间范围拓展到 1200 平方公里，区域内的行政架构更为复杂，涵盖了开发区管委会（包括国家级、市级、区级等）、开发公司、街道和建制镇政府等多种管理机构。如何理顺行政架构，建立起扁平、高效的集约化管理模式，实现“强化核心功能、优化资源配置和空间布局、促进产城融合、提高管理效率”的目标，是对浦东政府职能转变的巨大挑战，也在全国范围具有很强的先行示范效应。首先，借鉴自贸试验区管委会机构设置的经验，尝试大部制管理方法。浦东可在现有“4 + 3”功能区的实践基础上，秉持“高效”和“便利”的原则，整合区域内的人、资、商、财等各种资源，理清各层级机构的管理职能，解决机构重叠、

中国知网 https://www.cnki.net

职能交叉的问题，实现政府机构职能明晰、结构扁平和优化。其次，探索浦东行政审批制度改革。继续简化企业注册流程，精简审批程序，提高审批效率。把浦东真正建成为国内“行政效率最高、行政透明度最高、行政收费最少”的地区。

2. 借鉴自贸试验区服务模式创新，提升浦东政府公共服务效率和服务质量

上海自贸试验区按照总体方案要求，积极探索服务模式创新，浦东可以进一步复制借鉴自贸试验区经验，大力提升政府服务水平。一是实施工商“一口受理、并联办事、统一发证、信息共享”模式，并将其推广到固定资产投资项目等各领域，突破各自为政的部门信息化建设，打破信息壁垒，大幅提高行政审批和备案效率，降低企业成本。二是尽快实施“权利清单”制度。积极推动落实中央精神，抓紧梳理出各部门可作为的权力清单，大幅减少行政权力事项，规范透明运行各项权力事项，建立与中国香港、新加坡一样的高效、清廉、法治的服务型政府。三是加强综合执法体系建设，建立完善各项监管和服务制度。如加强服务重点企业的力度、启动建设知识产权综合执法体系等。四是构建信息共享机制。破除各行政部门之间的信息壁垒，搭建体现投资者参与、符合国际规则的信息公开制度。

3. 借鉴自贸试验区服务贸易模式创新，推动浦东投资、贸易、金融等管理体制改革

浦东可借助国内“首个贸易试验区”国家战略这一独特优势，率先探索自身服务业发展中的金融、贸易、监管体制的新突破。上海自贸试验区最基本的功能就是产业与国际市场的对接，大力发展服务贸易；更深层次的内涵是探索服务贸易监管模式和投资体制的创新。浦东可推动自贸试验区内创新管理模式向全境范围的渗透和联动，探索自身服务业管理体制的升级。例如，加强对企业经营活动的全过程跟踪、管理和监督，取消企业地域限制，鼓励企业对外投资和开展业务。加强金融体系建设、金融市场国际化（包括人民币离岸金融市场、证券市场国际版等）、金融产品创新中心建设、人民币国际化进程等相关的制度建设和操作规范设计，尤其是应积极争取金融市场建设的自主权和离岸金融的试点权等。浦东还可在航运服务市场建设和离岸贸易试点方面申请更多的自主权限。在实施贸易自由化过程中，充分借鉴国际港建设的条件、政策法规、运作模式，结合浦东实际条件，有计划、分步骤地提高港口、贸易自由度。

4. 借助自贸试验区打造国际人才高地，推动浦东人才管理制度创新

随着企业不断集聚，自贸试验区必将成为国际人才集聚高地，人才结构优化及其相应的制度建设问题也将凸显出来。人才实现充分自由流动，与贸易自由、金融自由、投资自由共同构建起了自贸试验区的框架。建立起与国际规则接轨的，与自贸试验区建设需求相符的国际化、市场化的人才制度环境也将是自贸试验区建设不可或缺的一环。浦东应积极将自贸试验区的制度红利和人才红利的溢出效应最大化，聚焦人才管理制度创新，积极争取国家和上海市人才管理制度创新在浦东先行先试，打造国际一流的人才制度环境，推动浦东成为国际人才的全球配置中心。浦东可积极探索打造与国际接轨的公平、开放、竞争有序、充分自由流动的人才市场和人才综合服务平台；大力引进国际高能级的人才中介服务机构、世界知名的“猎头”公司、国际专业培训机构，鼓励成立“猎头”行业协会等社会组织；建立健全企业征信体系，健全优胜劣汰市场化退出机制等；争取移民制度、出入境便利制度、社会公共福利制度等方面在浦东率先实质性的突破，以此开创浦东人才工作的新局面。

5. 借助自贸试验区信用平台建设，推动浦东社会信用体系的建设和完善

完备信用体系是投资贸易自由化、便利化的前提，投资环境的重要组成部分，更是自贸试验区制度创新的重要内容之一。浦东可主动对接自贸试验区公共信用信息平台，探索开展事前诚信承诺、事中信用预警，事后联动奖惩的信用管理机制。一是要加强数据平台建设，推动集合市场监管局、税务局、统计局、环保局、司法系统、房地产和水电煤等部门，新区中小微企业金融服务平台、张江创新创业平台等，以及其他征信信息源的数据整合和征信系统建设。二是要推动上级部门建立起商业银行共同参与的区域性贷款等级系统，建立健全浦东新区企业和个人的社会诚信数据库，开通浦东新区信用信息查询的服务窗口，积极吸引和培育打造有影响力的企业征信服务机构。三是借鉴国际上“黑白”名单的通行管理做法，探索开展事前诚信承诺、事中信用预警，事后联动奖惩的信用管理机制。

6. 借助自贸试验区基层创新的实践，推动浦东改革推进机制的新突破

有效的改革推进路径需要把自上而下的“顶层设计”和

中国知网 https://www.cnki.net

整体渐进的指导，与自下而上的基层首创和局部突破方面先行先试，二者有机结合。自贸试验区是浦东贴近国际市场运作规则的最前沿基层，也是浦东改革方案创新最直接的“试验田”。因此，浦东未来改革方案的设计既要站在国家战略的层面，前瞻性地、系统性地宏观构想出改革的总体方案与目标、主体与路线图、时间表与保障措施等，更要高度重视自贸试验区内的实践经验和创新，二者紧密互动，并形成政府、社会、企业、公民多元参与、互动共进的局面。

参考文献：

[1] 中央编办等部委详解133项行政审批取消或下放[EB/OL]. http://www.farmer.com.cn/xwpd/rdjj1/201305/t20130516_842931.htm，2013-05-16.

[2] 怎样理解使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用——访国务院研究室副主任韩文秀[J]. 求是，2013，(24).

[3] 做好政府改革这篇大文章 更多释放市场活力 更好服务人民群众[N]. 人民日报，2013-11-02.

[4] 徐网林. 围绕“三个着力”实现重大突破[N]. 浦东时报，2012-11-15.

[5] 浦府办(2010) 60号. 浦东新区进一步深化行政审批制度改革的方案[Z]. 2010.

[6] 浦东新区发改委. 上海浦东2012年综合配套改革主要思路和重点工作[Z]. 2012.

[7] 上海自贸区目前注册企业数量达到10445家[EB/OL]. http://tieba.baidu.com/p/3145163409.

[8] 上海自贸区2014版负面清单发布[EB/OL]. http://sohu.com/20140701/n401591781.shtml.

[9] 海关自贸区“颠覆性”变革监管方式[N]. 法制日报，2014-07-21.

Take China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone as an Historic Opportunity to Accelerate the Transformation of the Pudong Government Functions

JI Wei-hua

(Pudong Academy of Reform and Development, Shanghai 200127, china)

Abstract: Shanghai Pilot Free Trade Zone is the “experimental plot” of building Chinese economic “upgrade version”, and actively exploring a comprehensive reform of the economy and society. The Chinese administrative system, whose core task is the transformation of the government functions, has been enhanced to the national strategy. Since the foundation of the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, many new measures were already launched, such as the industrial and commercial registration, the negative list management, the innovation of customs supervision mode etc., which largely fueled the economic transition development and functional promotion, also helped Pudong achieve the goal of “prior to carry and try”. Next, Pudong should fully exert the geopolitical advantage of adjacent to the Shanghai FTZ, take its opportunity of the functional construction and system innovation, speed up the Pudong's own administrative reform and establish Pudong economic “upgrade version” from the perspective of the government functional transformation under a large area management, upgrading Pudong government's public service efficiency and quality, promoting the financial and trade management system innovation, building the international talents highland, optimizing the credit system, and the new breaking of reform promoting mechanism, etc.

Key Words: Shanghai pilot free trade zone; transformation of the government functions; pudong new area

责任编辑：王丽娟

中国知网 https://www.cnki.net